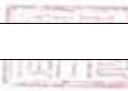


수범사례 요지			대상 부서	작성자										
1. 현황 및 문제점 ○ 농업기반시설이나 용수의 목적외 사용시 안전사고 발생으로 인한 시설관리자의 책임 문제가 발생될 소지가 있음 2. 개선 방향 ○ 농업생산기반시설 사용허가 시 설치 시설물에 대한 사용자 책임을 계약서 및 허가조건에 안전사고 제반문제는 신청자가 책임·처리하여야 한다는 세부적인 내용을 명시하여, ○ 시설관리자(공사직원)의 시설물관리 부담 경감 및 책임문제 발생 될 소지를 사전에 차단 필요 3. 주요내용 <table><tr><th rowspan="2">우수사례 및 개선내용</th><th colspan="2">개선된 사항</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>과 거</th><th>현 재</th></tr><tr><td>사용허가 조건에 안전사고 예방조 치 등 세부적 내 용 명시</td><td>○저수지 수면 사용허가 에따른 안전사고 발생시 책임 모호 ○바지선 운용중에 대한 안전대책 내용 없음</td><td>○사용허가 허가조건에 안전사고예방조치 등 세부적내용명시로 안전 사고에대한 시설관리자 책임 없음 ○사용허가 허가조건에 바지선 운용 안전대책 내용 명시</td><td></td></tr></table> ○ 사용허가 검토시 사용자가 설치하는 시설물에 대하여 설치 중, 후에 발생하는 사고와 호우 및 태풍시 일반인 출입통제, 정기적 시설물 점검결과 통보 등 사용자 책임역할을 사용허가조건에 세부적으로 명시 함으로써, 시설물관리자(공사직원)의 시설물관리 부담 경감 및 제반문 제에 대한 책임소지 사전 차단			우수사례 및 개선내용	개선된 사항		비고	과 거	현 재	사용허가 조건에 안전사고 예방조 치 등 세부적 내 용 명시	○저수지 수면 사용허가 에따른 안전사고 발생시 책임 모호 ○바지선 운용중에 대한 안전대책 내용 없음	○사용허가 허가조건에 안전사고예방조치 등 세부적내용명시로 안전 사고에대한 시설관리자 책임 없음 ○사용허가 허가조건에 바지선 운용 안전대책 내용 명시		♣♣♣♣ 지사	0급 ■■■
우수사례 및 개선내용	개선된 사항			비고										
	과 거	현 재												
사용허가 조건에 안전사고 예방조 치 등 세부적 내 용 명시	○저수지 수면 사용허가 에따른 안전사고 발생시 책임 모호 ○바지선 운용중에 대한 안전대책 내용 없음	○사용허가 허가조건에 안전사고예방조치 등 세부적내용명시로 안전 사고에대한 시설관리자 책임 없음 ○사용허가 허가조건에 바지선 운용 안전대책 내용 명시												
4. 사고 및 대응사례 ○ 2022. 4. 21 : ♣♠저수지 수면(시설토지) 사용허가 승인 ○ 2024. 8. 27 : 생태탐방로 조성공사 중 작업자 2명 익사사고 발생 ※ 공사에 귀책 사유가 없는 것으로 고용노동부, 경찰 등 판단 ○ 2024. 9. 06 : 사용허가 검토시 유의사항 전달(본부→지사) ○ 2024. 9. 26 : 3분기 전국수자원관리부장 회의 시 사례 공유														

수범사례 요지	대상 부서	작성자
<사용허가 확인서> 확 인 서 1. 토지 소재지: [] 1034번지 외 15필지 한국농어촌 [] 가를 신청한 [] 1034번지 외 15필지에 대하여 사용허가를 독합에 있어 한국농어촌 [] 허가조건 및 지시사항 등을 준수 이행 할 것이며 아래의 같은 사항을 이행 할 것을 확인합니다. ① [] 활동을 통해 지역의 복지 증진을 위한 청정원 농업용수 확보와 공급에 상조 협력한다. ② 지역 균형발전을 위하여 친환경 관광사업 개발 및 인접 시설 연계 활용에 필요한 각 기관의 자립활동에 적극 협력한다. ③ 대용지수지 일원의 환경개선을 위한 정보공유 및 교육, 나눔과 연대활동, 지역사회 발전과 지원 활동에 상조 협력한다. ④ [] 시설물 설치에 있어 안전사고 예방조치 및 수질 환경보호 대책을 강구하여 설치 시설물에 대해 철저히 유지·관리한다. ⑤ 시설물 설치 후 발생한 안전사고, 환경오염원 유입 및 손해배상 등의 제반문제는 종천군에 서 책임·처리 하여야 한다. ⑥ [] 은 시설물 설치 등의 행위로 인해 한국농어촌공사 종천군점지사미 시설물 관리에 지장을 초래하여서는 안 된다. ⑦ 본 협약서에 작성되지 않은 사항은 관계법령 및 사용허가 조건에 따른다. 또한, [] 은 관련 민원발생 또는 시설물 관리에 지장을 초래할 시 종천군에서 조치할 것이며, 조치가 불가능 할 시 원상복구하고 원상복구에 대한 보상을 청구하지 않을 것을 확인합니다. 2022년 04월 일  [] <사용허가 확인 조건> - 농업생산기반시설물 본래의 기능 및 유지관리에 지장이 없는 범위 내에서 사용할 것 - 타 법령에 침촉될 경우 관련 규정에 따른 인·허가를 득한 후 사용하여야 함 - 사용조건 위반 서나 기타 타 법령에 위반되어 인·허가를 득하지 못할 때에는 사용허가 승인을 철회하고 이에 따른 이의신청 및 손해배상 등을 청구할 수 없음 - 사용허가 승인을 이유로 시설물 부지 내에 영구 또는 임의로 허가사항 외의 시설물을 설치할 수 없으며 타 용도로 사용할 수 없음 - 계약조건 또는 승인조건 위반 시 시설관리자가 공익사업 등 필요 시 입의 해화가 가능하고 이에 따른 손해배상은 불가함 - 사용권의 전대 또는 양도의 급지는 물론 연고권을 주장할 수 없으며 계약을 이유로 타인의 사용(통행 등)을 방해하거나 권리를 주장할 수 없음 - 시설관리자가 정부정책 사업이나 농업생산기반시설 보수 또는 공공목적 등으로 사용기간 중 사용제한 및 승인을 취소 할 경우 사용자가 원상복구 하여야 하며 이로 인한 손해배상 및 이설비용 등을 청구 할 수 없음 - 사용허가사용 기간만료 및 해지, 허가취소 등과 동시에 설치한 모든 시설물은 30일 이내에 완전철거 및 원상복구 하여야 하며 철거하지 않을 때는 우리공사가 대집행할 수 있고, 그 비용은 사용자가 부담해야 함 - 시설물 설치에 있어 안전사고 예방조치 및 수질·환경보호 대책을 강구하며 설치 시설물에 대하여 철저히 유지관리 해야 함 - 시설물 설치 중 및 설치 후 발생한 안전사고, 환경오염원 유입 및 손해배상 등의 제반문제는 신청자가 책임·처리 하여야 함 - 시설물 설치 등의 행위로 인해 공사의 시설물 관리에 지장을 초래하여서는 안 됨 - 생태탐방로 상·하류에 출입문을 설치하고 수해 피해 예상 시 시설물에 대한 출입을 통제하여야 함 - 설치 시설물에 대하여 정기적으로 안전점검을 실시하고 점검결과를 공사에 통보하여야 함 - 바지선 운용 중 우기 등으로 인하여 유속·저수를 변동이 있을 경우 즉시 철거 하여야 하며 재설치 및 운용 시 공사에 통보 후 진행하여야 함 - 마을 주인의 원활한 통행과 안전 및 민원 방지를 위하여 물넘이 부근에 안전난간을 설치하고 마을 통행로를 확보하여야 함	♣♣♣♣ 지사	0급 ▣▣▣